



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-149-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 20 de Febrero de 2024

Referencia: Expte. N° 12627/2023-Autorizar a las firmas SALTO 91 S.A. y MERCOSUR S.A., a la regularización, modificación int., demolición parcial y subdivisión de las u.f. en el inmueble con frente a la calle Agustín Mazza N° 2312/2400-Boulogne.

VISTO la Ley Provincial N° 11459, el Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, la Ordenanza Municipal N° 6610, el Decreto N° 972/1989, el Expediente N° 12627/2023; y

Considerando:

Que por los actuados del visto se presentaron las firmas SALTO 91 S.A. y MERCOSUR S.A., en su carácter de propietarias, y la Arquitecta Magdalena Maiorano, en su carácter de profesional actuante, efectuando la consulta de construcción para a la regularización, modificación interna, demolición parcial y subdivisión de las unidades funcionales y, asimismo, establecer el marco para las futuras modificaciones constructivas con destino “Depósito y Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección E, Manzana 268, Parcela 1, ubicado con frente a las calles Juan Agustín Mazza N° 2312/2400 y Coronel José María Castillo N° 792, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;

Que de los informes obrantes en los actuados surge que el predio se encuentra afectado por la zona ID – Radio 9, siendo los destinos solicitados Uso Conforme, según lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, con tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;

Que se trata de una construcción aprobada como destino “Industrial – Elaboración de Bebidas Alcohólicas”, aprobado por Expediente N° 4934/1964;

Que se llevará a cabo una mejora en el indicador FOS, respecto al aprobado y tratado oportunamente por Decreto N° 730/2010, con la demolición parcial de un sector de la construcción;

Que los solicitantes pretenden la subdivisión de la construcción para el funcionamiento de diez (10) unidades para ser destinadas a diversas actividades, como ser: depósito, talleres y oficinas;

Que, dadas las características del predio y la zona donde se ubica, es necesario generar un marco legal para darle un tratamiento integral al predio, a las unidades y a los espacios comunes, a fin de asegurar las condiciones constructivas y de seguridad reglamentarias;

Que, por lo expuesto, los organismos técnicos intervinientes en los actuados del visto opinan que, con el cumplimiento de los requisitos y condicionamientos de índole urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativos determinados en sus informes, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las firmas SALTO 91 S.A. y MERCOSUR S.A., en su carácter de propietarias, a la regularización, modificación interna, demolición parcial y subdivisión de las unidades funcionales y establecer el marco para las futuras modificaciones constructivas con destino “Depósito y Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección E, Manzana 268, Parcela 1, ubicado con frente a las calles Juan Agustín Mazza N° 2312/2400 y Coronel José María Castillo N° 792, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según documentación obrante en los actuados.-

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A.CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Los indicadores urbanísticos de FOS y FOT, quedarán limitados en 0,62 y 0,92 respectivamente, de acuerdo a la propuesta presentada.

Teniendo en cuenta que el FOS se encuentra superado, en virtud de los espacios libres y los espacios de estacionamiento y circulación, no se admitirán futuras ampliaciones.

A2. Retiro de Frente: 8,00 metros en todo el perímetro de la parcela.

Dichos retiros se encuentran ocupados por la construcción aprobada por Expediente N° 4934/1964 y un sector a regularizar.

El sector a regularizar que se ubica sobre el retiro de frente, no podrá destinarse como depósito.

A3. Altura Máxima: Se mantiene la altura máxima aprobada por Expediente N° 4934/1964.

- Todas las instalaciones complementarias y/o auxiliares deberán ser tratadas arquitectónicamente a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano. Estas instalaciones deberán constar en el permiso de construcción.

A4. Terreno Absorbente:

Verificar el 20% de la superficie de la parcela como terreno absorbente. Se dibujarán en plano croquis con silueta y cálculo.

Serán evaluadas alternativas en el marco de lo establecido en el artículo 1.1.2.3 “Terreno/superficie absorbente” en zonas industriales, en caso de disponer de mayor superficie para carga y descarga, maniobras y estacionamiento, deberán contar dichos espacios con materiales drenantes y/o absorbentes.

No obstante, en los sectores libres deberá contar con áreas parquizadas.

A5. Estacionamiento: Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1, inciso 9) del Código de Ordenamiento Urbano.

-Depósito/Taller: un (1) módulo de carga y descarga (3,00m x 8,00m) cada 200 m² de superficie de depósito, según necesidad y forma de funcionamiento debidamente documentada.

-Oficinas: un (1) módulo (2,50m x 5,00m) cada 20m² de superficie computable de oficinas.

-Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

-La carga y descarga de mercadería se desarrollará dentro de cada unidad funcional. Se indicará en planos dicho sector diferenciado y separado del área de depósito y alejado de los ejes divisorios entre unidades funcionales.

-Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre línea municipal alejado de los muros divisorios del predio.

A6. Número de Unidades Funcionales: El número de unidades quedará establecido como máximo en diez (10) unidades ubicadas según plano de fojas 9, a cada una de las cuales deberá asignarse el estacionamiento reglamentario.

De llevarse a cabo nuevas subdivisiones y/o reestructuraciones de las unidades autorizadas, estas deberán verificar las siguientes superficies mínimas:

Depósito/Taller: 150 m².

Oficinas: 40 m².

A7. No se podrán realizar ampliaciones ni regularizar construcciones preexistentes en las áreas afectadas a retiros de frente (8,00 metros).

Solo se admitirá el mantenimiento mínimo necesario de los edificios para permitir su utilización y demoliciones que mejoren la actual situación de ocupación.

A8. Accesibilidad: Deberá verificar los medios de accesibilidad a la planta de subsuelo y al primer piso, de acuerdo a lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro y Código de Ordenamiento Urbano (anchos de escaleras, medios electromecánicos, anchos de pasillos, entre otros).

A9. Deberá contar con muros de características resistentes al fuego, sobre ejes medianeros y en muros divisorios entre unidades funcionales.

Se indicará detalle gráfico y características en el plano.

A10. Accesos: Los portones de acceso deberán retirarse de Línea Municipal a fin de permitir la espera de los vehículos para el acceso/egreso dentro de la parcela.

B- CONDICIONES AMBIENTALES:

B1. Mejora Exterior Urbana:

-Las veredas se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación – artículo 3.6 y no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.

Su diseño se adecuará a la situación existente y a la forestación.

-Fachadas y cercos: Con terminación, revoques, revestimientos y pinturas de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación.

B2. Residuos:

Deberá contar con recintos aptos para contener los desechos, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección.

Su ubicación deberá verificar que el camión recolector no interfiera en la circulación vehicular del área.

B3. Ajuste a las normativas ambientales y de control de ruidos, conforme a la legislación vigente, respetando las normas usuales de convivencia urbana, evitando molestias que pudieran afectar a los vecinos.

B4. Forestación Externa:

Se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano.

Se indicará en plano la forestación externa de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 6610 – Decreto Reglamentario N° 972-1989.

B5. Infraestructura para las Nuevas Habilitaciones:

Los servicios de infraestructura (Agua corriente, cloacas, electricidad, gas natural y desagües pluviales) deberán contar con sus correspondientes factibilidades de conexión otorgados por las autoridades correspondientes a cada servicio.

-Los servicios de energía eléctrica, gas, agua, entre otros, deberán ser independientes de cada unidad, ubicados en lugar accesible para el corte de los mismos en caso de emergencia.

-Deberá contar con las correspondientes instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y actividad, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 del Código de Edificación, y toda otra normativa vigente de aplicación a nivel provincial y/o nacional, indicándose salidas de emergencias, circuitos, plan de evacuación, entre otros.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

C1. Las habilitaciones serán tratadas particularmente en cada caso y se aceptarán en tanto se verifiquen las condiciones generales, particulares y de seguridad del presente decreto, y en tanto los materiales a depositar en los distintos sectores/depósitos linderos resulten compatibles entre sí, y no sean pasibles de provocar daños por incendio y/o reacción química de dichos productos a la propiedad o a terceros.

Para salvaguardar la seguridad del predio y su entorno, podrán solicitarse nuevas medidas de seguridad acordes a la actividad, como muros contrafuegos internos de cada unidad, entre depósitos y/o sectores de almacenamiento, entre otros.

Se indicarán, claramente, en los planos su superficie y estacionamiento asignado, según modalidad de funcionamiento, delimitación de unidades, muros contrafuegos a corresponder, medios de salidas, entre otros.

C2. La Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, evaluará cada solicitud en particular y determinará la compatibilidad con el resto de las habilitaciones otorgadas y/o en trámite.

C3. En cada nueva habilitación y/o inspección que se realice en el complejo, se verificará el punto B1, que será responsabilidad del consorcio de mantener en condiciones reglamentarias y de transitabilidad las aceras.

C4. Las calles de circulación y espacios comunes permanecerán libres de construcciones y no podrán ser utilizados por las unidades como lugar de trabajo, almacenamiento de mercadería y/o ampliar la superficie cubierta sobre estos

sectores, manteniéndose libres para el movimiento vehicular interno y acceso en caso de emergencia.

C5. De verificarse por el funcionamiento de las unidades inconvenientes en el entorno por movimiento y/o estacionamiento vehicular, molestias a terceros por el desarrollo de la actividad, la municipalidad podrá solicitar mayores exigencias y/o la modificación de las condiciones de funcionamiento planteadas: limitación de horarios, reducción de la flota vehicular o del porte de los camiones, así como también, la presentación de estudios de tránsito y/o evaluación de impacto ambiental de las actividades, conforme lo determinan las Ordenanzas N° 7674 y 7709 – T.O. Decreto N° 3132-2000 y, eventualmente, la presentación de un plan de monitoreo y gestión para evitar conflictos a terceros por los impactos que la actividad pueda producir, el mantenimiento de las condiciones impuestas, en cuanto al orden, limpieza y medidas de seguridad.

C6. Movimiento Vehicular:

- En lo que respecta a la carga y descarga de materiales, estacionamiento de vehículos de proveedores, etc., deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.

-El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al lugar, debiendo posibilitar el ingreso a los empleados, visitantes, proveedores y servicios.

-Se enviará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circulación en horarios nocturnos.

-Se señalizarán y reservarán, dentro del predio, los espacios disponibles, según porte y tamaño de los vehículos.

C7. Las actividades industriales se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Provincial N° 11459 y su reglamentación, en tanto sean compatibles con las demás actividades en cuanto a su complejidad, tipo de materiales a utilizar o procesos a desarrollar y que verifiquen los usos establecidos en el Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación.

C8. La Subsecretaría de Fiscalización y Control, por medio de la Dirección General de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, establecerá las demás condiciones de funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar las distintas habilitaciones.

D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

D1. Destino: Depósito – Taller – Oficinas.

D2. El consorcio deberá presentar planos generales para la adecuación de veredas, verificando su estado y cumplimiento de las normas para cada modificación de plano que se realice sobre las unidades funcionales y las obras comunes, como ser la inclusión de reservorios, teniendo en cuenta las observaciones efectuadas en los puntos A4, B1, B2 y B4 del presente decreto.

D3. Presentar plano de instalaciones contra incendio y plan con vías de evacuación, teniendo en cuenta los tipos de edificios y de acuerdo a lo previsto en el artículo 5.8.1.1 y

subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, visado por el colegio profesional.

D4. De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como principio general, se adecuará a las normativas municipales de vigencia, ubicando el recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable.

Si por requerimiento técnico de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación sobre alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1, inciso 8), ítem c) del Código de Ordenamiento Urbano.

Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.

D5. Deberá Cumplimentar las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano, Edificación y toda otra normativa en el orden nacional, provincial y/o municipal que resulte de aplicación.

D6. Deberá transcribirse en el permiso de construcción y en los planos conforme a obra, todos los condicionantes constructivos, ambientales y administrativos.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente decreto, la Dirección General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24, apartado A9, de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que, dentro de los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el correspondiente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2024.02.20 15:48:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.02.20 16:58:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro